

सुशासन_(व्यवस्थापन_तथा_सञ्चालन)_ऐन_२०६४

English title: Good Governance (Management and Operation) Act, 2008

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । २ । १८ । २०६४ सालको ऐन न. ३६ । सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिलिप्त सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, वर्किन्गरीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छुट्टी, छरति तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले, व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "संविधान" भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) "मन्त्री" भन्नाले प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वतन्त्र रुपमा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री समेतलाई जनाउँछ । (ग) "सचिव" भन्नाले मन्त्रालयको सचिव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिव सरहको कार्य सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारको वशिष्ट श्रेणीको अन्य अधिकृत समेतलाई जनाउँछ । (घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "वर्गगीय प्रमुख भन्नाले कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग वा सो सरहको अन्य कार्यालयको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (च) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले कुनै सरकारी कार्यालयको प्रमुख भई काम गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ज१) "नागरिक एप" भन्नाले दफा ३७क. बमोजिमको नागरिक एप सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरू । ३. विभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुने : (१) नेपाल सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि केन्द्रीय स्तर, नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

प्रदेशस्तर, जिल्ला स्तर तथा स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश र जिल्लाको विभाजन तथा स्थानीय तहको भौगोलिक इलाकाको निर्धारण प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३क. नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने: (१) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भनिका वषियमध्ये देहायका वषिय नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट र सो बाहेकका अन्य वषिय नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित वशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएकोमा त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिनेछ:- । (क) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनी उल्लेख भएका वषिय, । (ख) नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्मा पेस गर्नु पर्ने वषिय, । (ग) प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका वषिय । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यसम्पादन गरिने कुनै वषियको सम्बन्धमा अन्य कुनै कानून वा नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीले कुनै अधिकारीलाई जम्मेवारी तोकेको रहेछ भने त्यसरी जम्मेवारी तोकिएको हदसम्म यस दफा बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने छैन । ४. वषियगत मन्त्रालय तथा विभाग रहने : (१) नेपाल सरकारको केन्द्रीय स्तरको कार्य सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा वषियगत मन्त्रालय तथा विभागहरू रहनेछन् । (२) मन्त्रालयको सङ्ख्या र सोको कार्यविभाजन नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम हुनेछ । (३) नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय रहनेछ । (४) मन्त्रालय मातहतमा आवश्यक सङ्ख्यामा विभाग, कार्यालय तथा निकाय रहन सक्नेछन् । ५. आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्ने : (१) प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयको अतिरिक्त

नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्य सचिवालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, समिति वा अन्य त्यस्तै निकाय गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका सचिवालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, समिति वा अन्य त्यस्तै निकायको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य कार्यक्षेत्रगत शर्तहरू (टर्म्स अफ रेफरेन्स) नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । ६. प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार : मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संवधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरूको अतिरिक्त देहायका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ :- । (क) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, । (ख) समन्वय र समावेशीकरण, ।

(ग) कानूनको शासन, । (घ) मानवअधिकारको प्रत्याभूति, । (ङ) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, । (च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, । (छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, । (ज) प्रशासनिक संयन्त्रमा र नरिणयमा सर्वसाधारणको पहुँच, । (झ) वकिेन्द्रीकरण तथा अधिकार नकिषेपण, । (ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग । ७. नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू : (१) संवधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा अख्तियार गरिएका नीतिको अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्नेछ :- । (क) आर्थिक उदारीकरण, । (ख) गरीबी निवारण, । (ग) सामाजिक न्याय, । (घ) प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दगिी तथा कुशल व्यवस्थापन, । (ङ) महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास, । (च) वातावरणीय संरक्षण, । (छ) जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछिडिएका वर्गको उत्थान, । (ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीतिको अधीनमा रही आवश्यक नीतिहरू अख्तियार गर्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । उपदफा (१क) बमोजमि अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले समय समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन गर्नेछ । परिच्छेद-३ । प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा जमिमेवारी । ८. सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने : मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकारको प्रशासनिक कार्य छटि छरति डड्गले सञ्चालन गर्नु गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । ९. मन्त्रीको जमिमेवारी : (१) संवधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लिखित जमिमेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धी नीतिगत विषय लगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने गराउने समग्र जमिमेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको समयभित्तै पालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । १०. मुख्य सचिव तथा नजिको जमिमेवारी : (१) मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा नजिले आफ्नो जमिमेवारी वहन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त मुख्य सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार र जमिमेवारी देहाय बमोजमि हुनेछ :- ।

(क) प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने वा गराउने, । (ख) नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले नजिहुरले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नु पर्ने प्रशासनिक कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, । (ग) विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूको प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने, । (घ) शासकीय सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबीच समन्वय गर्ने, । (ङ) मन्त्रपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रपरिषद्को नरिणय प्रमाणित गर्ने, । (च) नेपाल सरकार (मन्त्रपरिषद्) का नरिणय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गर्ने वा गराउने र ती नरिणय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने, । (छ) मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, । (ज) नेपाल सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका नरिणय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने, । (झ) विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने, । (ञ) नेपाल सरकारको नरिणयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरू पुगे नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्त्रपरिषद्) समक्ष पेश गर्ने र अङ्ग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिवकहाँ फर्ति पठाउने वा पठाउन लगाउने, । (ट) नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धिसमझौताको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने

गराउने, । (ठ) तोकएि बमोजमि अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । ११. सचविको जमिमेवारी : (१) सचवि सम्बन्धति मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा नजिले जमिमेवारी नरिवाह गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सचविको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) नेपाल सरकारले प्रतपिादन गर्नु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा सम्बन्धति मन्त्रीलाई सघाउने, । (ख) सम्बन्धति मन्त्रीको नरिदेशन तथा सुपरीवेक्षणको अधीनमा रही आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने, । (ग) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय अन्तर्गतका नीतगित वषियमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धति मन्त्री समक्ष सोको प्रस्ताव पेश गर्ने, ।

(घ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिकि कार्य सञ्चालन, कर्मचारीउपर नयिन्त्रण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ङ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय अन्तर्गतका वभिाग, कार्यालय वा त्यस्तो मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय मातहतका अन्य निकायको काम कारबाहीउपर आवश्यक सुपरीवेक्षण वा नयिन्त्रण गर्ने र आवश्यकता अनुसार नरिदेशन दनि, । (च) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका नीतरि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (छ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय तथा सोसँग सम्बन्धति अन्य निकायले प्रत्येक महिना सम्पादन गरेको कामको प्रतविदन तोकएि बमोजमि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषिदको कार्यालय समक्ष पेश गर्ने, । (ज) मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको वार्षिकि कार्यक्रम तर्जुमा गरी मन्त्री समक्ष पेश गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगतिसमीक्षा गर्ने गराउने, । (झ) मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयबाट वर्षभरिमा सम्पादन गरिएका प्रमुख काम कारबाहीका बारेमा वार्षिकि प्रतविदन तयार गरी मन्त्री समक्ष पेश गर्ने, । (ञ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा सो अन्तर्गतका राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापना गर्ने वा काज खटाउने, । तर, एक मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा अन्य निकाय वा सो अन्तर्गतका वभिाग वा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा निकाय वा सो अन्तर्गतका वभिाग वा कार्यालयमा गरनि सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । (ट) वैदेशिकि अध्ययन, तालमि, अध्ययन भ्रमण वा अन्य सरकारी कामको सलिसलिमा वदिश भ्रमणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको मनोनयन गर्ने र वैदेशिकि भ्रमण काज स्वीकृत गर्ने, । (ठ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयसँग सम्बन्धति वषियमा नेपाल सरकार (मन्त्रपरिषिद) बाट भएको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र त्यस्तो नरिणयको कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ड) सचवि बैठकबाट भएको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ढ) अत्यन्त उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नजिले गरेका कामको वसितृत वविरण उल्लेख गरी तोकएिकोआधारमा पुरस्कारस्वरुप तीन ग्रेडसम्म थप दनि वा एकपटकमा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट पुरस्कार दनि, । (ण) मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा सो मातहतका वभिागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले सञ्चालन गरेका आयोजनाको समय समयमा नरीक्षण गरी आवश्यक नरिदेशन दनि, ।

(त) खण्ड (ण) बमोजमि नरीक्षण गर्दा सञ्चालन भएका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकेको पाइएमा वा पूरा भएको आयोजनाको गुणस्तर न्यून देखिएमा त्यसको आवश्यक छानबनि गरी दोषी देखिएका सम्बन्धति वभिागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई आवश्यक कारबाही गर्ने, । (थ) तोकएि बमोजमिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने वा गराउने । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ज) र (ट) बमोजमि भए गरेको कामको जानकारी सचविले सम्बन्धति मन्त्रीलाई तत्काल गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकारप्रति सचवि जमिमेवार रहनेछ र आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिकि निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयसँग सम्बन्धति नेपाल सरकारले मागेको कुनै पनविषियमा अद्यावधकि जानकारी दनि नजिको जमिमेवारी र कर्तव्य हुनेछ । १२. वभिागीय प्रमुखको जमिमेवारी : (१) वभिागीय प्रमुख सम्बन्धति वभिागको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र सोही हैसियतमा आफ्नो जमिमेवारी नरिवाह गर्न आवश्यक कार्य सम्पादन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी वभिागीय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) आफू बहाल रहेको वभिागको कार्य सम्पादन गर्ने, । (ख) आफू बहाल रहेको वभिागको व्यवस्थापन, दैनिकि कार्य सञ्चालन, आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीउपर सुपरीवेक्षण र नयिन्त्रण गर्ने, । (ग) आफू बहाल रहेको वभिाग तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयको काम कारबाही र कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यवधिलाई नरिन्तर रुपमा सुधार गर्दै सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने, । (घ) आफू बहाल रहेको वभिाग वा सो अन्तर्गतका कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने कुनै कानून वा नीतमि सुधार गर्नु पर्ने भएमा सोको कारण सहति सचवि समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) आफू बहाल रहेको वभिाग वा सो

अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीको कार्य सम्पादन तथा दक्षताको स्तर नरिन्तर रुपमा अभिवृद्धिगर्न प्रशिक्षण तथा तालिम दिने व्यवस्था गर्ने, । (च) आफू बहाल रहेको वभाग तथा सो अन्तर्गतका कार्यालयको तोकिए बमोजमिको मासिक, वार्षिक वा अन्य प्रतविदन सचिव समक्ष पेश गर्ने, । (छ) आफू हाल रहेको वभाग अन्तर्गतका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सुरुवा र पदस्थापना गर्ने तथा काज खटाउने, । (ज) आफू बहाल रहेको वभाग वा सो अन्तर्गतका कुनै कर्मचारीले अत्यन्त उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नजिले गरेका कामको वसितृत वविरण उल्लेख गरी तोकिएको आधारमा पुरस्कारस्वरुप एक ग्रेडसम्म थप दिने वा एकपटकमा दुई हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट पुरस्कार दिने, ।

(झ) कुनै कार्यालय प्रमुखले कार्यान्वयन गरेको आयोजनाको समय समयमा गर्नु पर्ने नरीक्षण गरी दनि पर्ने आवश्यक नरिदेशन दिने र आयोजना समयमा पूरा हुन नसकेमा वा पूरा भएको आयोजनाको गुणस्तर नरिधारित स्तरको नभएमा सोको छानबनि गरी कार्यालय प्रमुखको लापरबाही वा गल्तीबाट त्यस्तो भएको भए नजिउपर वभिगीय कारबाही प्रारम्भ गर्ने र त्यसरी गरेको वभिगीय कारबाहीको वविरण सम्बन्धति सचिव समक्ष पेश गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने वा गराउने । १३. कार्यालय प्रमुखको जमिमेवारी : प्रचलति कानूनमा उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यालय प्रमुखको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) आफू बहाल रहेको कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, । (ख) आफू बहाल रहेको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई काज खटाउने, । (ग) आफू बहाल रहेको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सुरुवा गर्ने, । (घ) ज्यादै उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गर्ने आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा नगद पुरस्कारका लागि नजिले गरेको कामको वसितृत वविरण उल्लेख गरी वभिगीय प्रमुख समक्ष सफिरासि गर्ने, । (ङ) आफू बहाल रहेको कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालति आयोजनाहरूको काम नश्चिति समयभतिर सम्पन्न गर्न लगाउने, । (च) आफू बहाल रहेको कार्यालयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, । (छ) तोकिए बमोजमिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने वा गराउने । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३क. प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा जमिमेवारी : प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक कार्य र जमिमेवारी तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधिकी सम्बन्धमा प्रदेश वा स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि । १४. नश्चिति कार्यवधि अवलम्बन गर्नु पर्ने : यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि नरिणय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै वषियमा नरिणय गर्दा प्रचलति कानूनमा कुनै कार्यवधिकी व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यवधि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा नरिणय गर्नु पर्ने वषियको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । १५. नश्चिति समयावधिभतिर नरिणय गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि नरिणय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै वषियमा नरिणय गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि कुनै नश्चिति अवधिवित्तिर नरिणय गर्नु पर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभतिर र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति ।

नरिणय गर्नु पर्ने वषियसँग सम्बन्धति सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको सात कार्यदनिभतिर नरिणय गर्नु पर्नेछ । (२) आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएको कारणले उपदफा (१) बमोजमिको अवधिवित्तिर नरिणय गर्न नसकनि रहेछ भने नरिणय गर्न पाउने अधिकारीले सोको कारण खुलाई नरिणय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कारण खुलाई नरिणय भएकोमा नरिणय गर्न पाउने अधिकारीले सोको जानकारी आफूभन्दा एक तह माथिको पदाधिकारीलाई यथाशीघ्र दनि पर्नेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (४) यस दफा बमोजमि नरिणय नगर्ने वा आफूले नरिणय गर्नु पर्ने वषिय नरिणय नगरी पन्छाउने पदाधिकारीले देहाय बमोजमिको अधिकारीले चेतावनी दिने सक्नेछ:- । (क) कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले, । (ख) कार्यालय प्रमुखलाई वभिगीय प्रमुखले, । (ग) वभिगीय प्रमुखलाई सम्बन्धति मन्त्रालय वा केन्द्रीय नकियको सचिवले, । (घ) सचिवलाई मुख्य सचिवले । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जुन अधिकारीलाई चेतावनी दनिपर्ने हो सो अधिकारी र चेतावनी दिने अधिकारी समान तह वा श्रेणीको भएमा एक तह माथिको अधिकारीले चेतावनी दनिन्छ र वभिगीय सजाय नहुने पदाधिकारीलाई नयुक्तिगर्ने अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजमि दिएको चेतावनीको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यसरी चेतावनी पाउने अधिकारी कर्मचारी भएमा त्यस्तो कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धति सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले त्यस्तो अभिलेखलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ । १६. नरिणय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि नरिणय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै वषियमा नरिणय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस ऐनको प्रयोजनको लागि "पारदर्शिता" भन्नाले नश्चिति मापदण्डको आधारमा नरिणय गर्नु पर्ने प्रक्रिया समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलति कानून बमोजमि गोप्य

राख्नु पर्ने कुरालाई प्रतिकूल असर पार्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि पारदर्शिता कायम गर्न नरिणय गर्ने अधिकारीले नरिणय गर्नु पर्ने वषियमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दनि सक्नेछ । (३) नरिणय गर्नु पर्ने वषियको कारबाही एक तहबाट प्रारम्भ भई अर्को तहबाट नरिणय गर्नु पर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले सो वषियमा आफ्नो स्पष्ट राय ठहर सहति नरिणय गर्नु पर्ने वषिय नरिणय गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नरिणय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेश गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा नरिणय गर्ने अधिकारीले नरिणय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनिसम्बोधन गर्नु पर्नेछ । (५) कुनै नरिणय गर्दा कानूनी वा प्रावधिक प्रश्नको पनिरुपण गर्नु पर्ने रहेछ र त्यस्तो वषियमा कुनै कानूनवजिज वा प्रावधिकको राय लनि नरिणय गर्ने अधिकारीले मनासबि ठानेमा त्यस्तो राय लनि सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानी नरिणय गर्न सकिनेछ र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा सोको कारण खुलाई नरिणय गर्नु पर्नेछ । (७) पारदर्शिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. नरिणय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने : यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि नरिणय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको नरिणय कुन कुन कुरामा आधारित छ र त्यस्तो नरिणय कनि गर्नु परेको हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई नरिणय गर्नु पर्नेछ । १८. स्वार्थ बाझिएमा नरिणय गर्न नहुने : (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि नरिणय गर्न पाउने पदाधिकारीले नरिणय गर्नु पर्ने वषियमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै हति, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा नजिले गरेको नरिणयबाट नजिको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्तिलाई वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा नजिको एकासगोलको व्यक्तिलाई सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो वषियमा नरिणय गर्न सक्ने छैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि नरिणय गर्न पाउने पदाधिकारीले वृहत् सार्वजनिक हतिका लागि गरेको नरिणयलाई स्वार्थ बाझिएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था परी नरिणय गर्ने अधिकारीले नरिणय गर्न नहुने भएमा सोको कारण खुलाई आफू सरहको पदाधिकारी सोही कार्यालयमा भएमा नजिलाई र नभएमा आफूभन्दा एक तह माथिको पदाधिकारीलाई सो वषियमा नरिणय गर्न दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको पदाधिकारी सम्बन्धित कार्यालयमा नभएमा वा भएमा पनिरुपदफा (१) बमोजमिको अवस्था परी नरिणय गर्न नहुने भएमा नरिणय गर्ने अधिकारी सचिव भएकोमा मुख्य सचिव समक्ष र अन्य पदाधिकारी भएमा एक तह माथिको पदाधिकारी समक्ष पेश गरी निकास भए बमोजमि नरिणय गर्नु गराउनु पर्नेछ । तर मुख्य सचिव नरिणय गर्ने अधिकारी भएकोमा सो वषिय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र (सेक्टर-सबसेक्टर) को नीतिनिर्माण गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा वा कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा कार्यरत अधिकृतले आफू पदमा बहाल रहँदा गरेको नरिणयसँग सम्बन्धित कुनै गैरसरकारी वा नजिी स्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनिकिम्तीमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हुन सक्ने छैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढी निकायमा बहाल रहेको व्यक्तिको हकमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्नु अघिको पछिल्ला दुई वर्षसम्मको अवधिलाई जनाउनेछ ।

(५) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो सेवामा बहाल रहेको व्यक्तिलाई भए नजिलाई सोही आधारमा कानून बमोजमि वभागीय कारबाही गर्न र सेवाबाट अवकाश पाइसकेको व्यक्तिलाई भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले दश हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दिएको आदेशउपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिलाई पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (७) यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी सेवामा बहाल रहेको पदाधिकारीले गरेका काम स्वतः बदर हुनेछ । १९. कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम नश्चित अवधित्तिर सम्पादन (परफरमेन्स कन्ट्रयाक्ट) गरिसक्नु पर्ने वा नश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नु पर्ने भएमा वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गरी त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने जम्मेवारी नजिलाई दनि सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको करारमा अन्य कुराको अतिरिक्त जम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले गर्नु पर्ने कामको विवरण, कार्य सम्पादन गरिसक्नु पर्ने समयवधिर कार्य सम्पादनको गुणस्तर वा परिमाण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि करार भएकोमा सो करार बमोजमि जम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई त्यस्तो करार बमोजमि कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (४) काबूबाह्रिको कुनै परिस्थिति उत्पन्न भई उपदफा (३) बमोजमि सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सो कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने अवधित्तिर पूरा गर्न नसकिने भएमा सोको कारण सहितको विवरण खुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पेश भएको विवरण मनासबि देखिएमा काबूबाह्रिको परिस्थिति उत्पन्न भई जति अवधिका लागि गर्न नसकिएको हो सो अवधिकाटि थप अवधित्तिर कार्य सम्पादन गर्न कार्य सम्पादन करार संशोधन गर्न सकिनेछ । (६) मनासबि कारणबना उपदफा (३) वा (५) बमोजमिको अवधित्तिर कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीउपर वभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि जम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई बदनयित चर्ताई वा लापरवाही वा हेलचेक्र्याई गरी कार्य सम्पादन नगरेको कारणले नेपाल

सरकारलाई हानि नोक्सानी भएमा वा आयोजनाको लागत वृद्धि हुने भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी वा वृद्धि भएजतको लागतको क्षतिपूर्ति निजिबाट तोकिए बमोजमि भराउन सकिनेछ । (८) कार्य सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. सार्वजनिक चासोको वषिय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक चासोको कुनै वषिय कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परामर्श गर्दा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको वषियको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने संभावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासोको वषिय कार्यान्वयन गर्दा उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग गरेको परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई उचित ध्यान दिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि "सार्वजनिक चासोको वषिय" भन्नाले देहायका कुनै वषिय सम्झनु पर्नेछ :- । (क) आधारभूत रूपमा नयाँ पद्धति स्थापना गर्ने वा भइरहेको पद्धतिलाई आधारभूत रूपमा खारेज गर्ने कुनै वषिय, । (ख) सार्वजनिक महत्वको कुनै विकास कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने वषिय, वा । (ग) तोकिए बमोजमिको अन्य वषिय । २१. आफ्नो जमिमेवारी पन्छाउन नहुने : (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने पदाधिकारीले आफूलाई सुम्पिएको वा यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम नरिधारित शर्त तथा नरिधारित अवधिभित्र सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने पदाधिकारीले दफा २२ को अवस्थामा बाहेक आफ्नो जमिमेवारी पन्छाउन वा आफूले गर्नु पर्ने काम अरु कसैलाई गर्न लगाउन हुँदैन । (३) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुनेगरी अरुलाई काम लगाउने वा अन्य कुनै कसिमिले जमिमेवारी पन्छाउने वा जमिमेवारी पन्छाउने बदनयितले नरिधारित अवधिभित्र कार्य सम्पादन नगर्ने वा कार्य सम्पादन सूचक बमोजमि उपलब्ध हासिल नगर्ने पदाधिकारीलाई मुख्य सचिव भए नेपाल सरकार (मन्त्रपरिषद), सचिव भए सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । मुख्य सचिव, मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारी वा विभागीय प्रमुख भए सम्बन्धित सचिव र विभाग अन्तर्गतका अन्य पदाधिकारी भए सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले चेतावनी दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि चेतावनी दिलाई पनित्यस्तो पदाधिकारीको आचरण तथा काम कारबाहीमा सुधार नआएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर कार्यक्षमताको अभावको आधारमा प्रचलित कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ । २२. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदाधिकारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम आफू सरहको वा आफ्नो मातहतको अन्य कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कारणले मात्र नजिले आफ्नो पदीय जमिमेवारीबाट छुट पाएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रत्यायोजन भएको अधिकार जुनसुकै बखत फर्ति गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिक रोहमा नरिणय गर्नु पर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन । २३. पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बहाल रहँदा वा जुनसुकै कारणले अवकाश प्राप्त गरेको मितिले तोकिए बमोजमिको अवधिसम्मका लागि तोकिए बमोजमिको पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि पालना गर्नु पर्ने पदीय वा पेशागत आचरण देहायका पदाधिकारीका लागि देहाय बमोजमिका निकाय वा अधिकारीले बनाउनेछ :- । (क) न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले, । (ख) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा त्यस्तो निकायका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित संवैधानिक निकायले, । (ग) नजामती सेवाका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले, । (घ) अदालतमा कार्यरत नजामती कर्मचारीका लागि सर्वोच्च अदालतले, । (ङ) सरकारी वकिल तथा सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि महान्यायाधिवक्ताले, । (च) प्रचलित कानून बमोजमि गठन भएका सङ्गठित संस्थाका प्रमुखका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले र अन्य कर्मचारीका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले, । (छ) सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीका लागि सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले, । (ज) माथिका खण्डहरूमा लेखिए देखि बाहेक अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको लागि तोकिएको अधिकारीले । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकाय वा सो अन्तर्गतका निकायमा बहाल रहेका कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्यको प्रकृतिलाई विचार गरी त्यस्ता कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने पदीय वा पेशागत आचरण त्यस्तो मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले नै बनाउन सक्ने गरी नेपाल सरकारले अख्तियारी दिन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि बनाएको पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ र त्यस्तो आचरण उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई उल्लंघनको मात्रा अनुसार नजिउपर कर्मचारी भए विभागीय कारबाही भई अभिलेख राखिनेछ र अन्य पदाधिकारी भए नजिको लागि पदीय वा पेशागत आचरण बनाउने अधिकारीले नजिको त्यस्तो अभिलेख राख्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय वा पेशागत आचरण पालना नगरेको वा उल्लंघन गरेको कुनै कुरा प्रचलित कानून बमोजमि कसूर

माननि रहेछ भने सो सम्बन्धमा नजिउपर कानून बमोजमि कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । परचिछेद-५ । वविविधि । २४. पदीय उत्तरदायित्वको नरिवाह : यस ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि कार्य सम्पादन गर्ने जमिमेवारी भएको पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा देहायको वषियमा ध्यान दनु पर्नेछ :- । (क) आफूले सम्पादन गर्ने काम नरिधारति समयमै सम्पादन गर्न आफैले पहल गर्ने, । (ख) सरकारी वा सार्वजनिकि स्रोतको प्रयोग गर्दा मतिव्ययी ढङ्गबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने, ।

(ग) सरकारी वा सार्वजनिकि कार्यालयलाई सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धति पदाधिकारी मुलुकको सेवक तथा सर्वसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउने अधिकार भएको व्यक्ती हो भन्ने कुरामा ध्यान दनि, । (घ) कार्य सम्पादनमा ढलिसुस्ती र वलिम्ब हुनु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु हो र मुलुकको थप स्रोत र साधन खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्ने, । (ङ) कार्य सम्पादन गर्दा कुनै अपरिहार्य कारण परी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न नसकिने भएमा त्यसको जानकारी माथिल्लो नकियालाई दनि । तर सार्वजनिकि सेवाको वषियमा वा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धति वषिय भएमा त्यस्तो वषिय सम्बन्धति कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँसी आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार समेत गरी गराई सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (च) आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने वषियमा जमिमेवार पदाधिकारी स्वयंले नरिणय गर्नु पर्ने र कुनै कसिमिको कानूनी जटलिता वा द्वविधि नभएको सामान्य वषियमा माथिल्लो नकियाको नरिदेशन माग नगर्ने । (छ) सरकारी वा सार्वजनिकि कामको सलिसलामा सार्वजनिकि पद धारण गरेको व्यक्तीले सेवाग्राहीसँग प्रचलति मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरूप शषिट व्यवहार गर्ने । २५. नागरिकि बडापत्र राख्नु पर्ने : (१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजमि नागरिकि बडापत्र राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नागरिकि बडापत्रमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :- । (क) सम्बन्धति कार्यालयले दनि सेवा र त्यसको प्रकृति, । (ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नु पर्ने कार्यवधि, । (ग) सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, । (घ) सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र नजिको कार्यकक्षको वविरण, । (ङ) सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको वविरण, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य कुराहरू । (३) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरू सम्बन्धति कार्यालयलाई बाध्यात्मक हुनेछन् र सो बमोजमि कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धति कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) मनासबि कारणबनि उपदफा (१) बमोजमिको नागरिकि बडापत्र बमोजमि कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धति कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जमिमेवार कर्मचारीउपर वभिगीय कारबाही हुन सक्नेछ । (५) मनासबि कारणबनि उपदफा (१) बमोजमिको नागरिकि बडापत्र बमोजमि कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूरति सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) नागरिकि बडापत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. घुमती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने : सर्वसाधारणको सामूहिकि वा वैयक्तिकि सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बन्धति सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिएका कार्यालयले तोकिए बमोजमि घुमती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२७. न्यायोचिति सेवा शुल्क नरिधारण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकार वा अन्य सरकारी नकियालाई सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क नरिधारण गर्दा सामाजिकि न्यायको आधारमा फरक फरक सेवा शुल्क नरिधारण गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा शुल्क नरिधारण गर्दा दुर्गम वा पछिडएका क्षेत्रका बासनिंदालाई अन्य इलाकाका बासनिंदालाई भन्दा सहूलयित हुने गरी तोकिए बमोजमि सेवा शुल्क नरिधारण गरिनेछ । २८. जनताको सहभागति र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले कुनै परियोजना वा आयोजना जनताको प्रत्यक्ष सहभागति र स्वामित्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । (२) परियोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागति र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. शासकीय सुधार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको गठन गरिनेछ । उपदफा (१) बमोजमि गठति शासकीय सुधार इकाईको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. सार्वजनिकि सुनुवाइ गराउनु पर्ने : (१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजमि सार्वजनिकि सुनुवाइ गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गराउनु पर्ने सार्वजनिकि सुनुवाइ गर्दा वषियसँग सम्बन्धति वषिषज्ज, सरोकारवाला, नागरिकि समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय नकियाका पदाधिकारी समेतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिकि रोहमा नरिणय गर्नु पर्ने वषियमा सार्वजनिकि सुनुवाइ गर्न आवश्यक हुने छैन । ३१. गुनासो व्यवस्थापन : (१) प्रत्येक मन्त्रालय, वभिग तथा सरकारी नकिया एवं कार्यालयमा सो मन्त्रालय, वभिग तथा सरकारी नकिया एवं कार्यालयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारति तथा त्यसमा हुन सक्ने अनयिमतिताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटकि राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएका गुनासो पेटकिमा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजमि

पेश भएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयका जम्मेवार अधिकृतले प्रत्येक तीन दिनमा एकपटक अन्य कर्मचारीको रोहवरमा गुनासो पेटिका खोल्नु पर्नेछ र सो पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझाव मनासबि रहेमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त भएका गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको प्रमुखको वैयक्तिक आचरणसँग सम्बन्धित रहेछन् भने सोको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि गरिएको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको काम कारबाहीसँग असम्बन्धित विषयको गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो दिने सम्बन्धित व्यक्त पहिचान भएको रहेछ भने नजिलाई सो जानकारी दिई फर्तिता गर्ने र पहिचान भएको रहेनछ भने सो विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्नु पर्नेछ । (७) गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. विदेशस्थिति बैङ्कमा खाता खोल्दा स्वीकृतिलिनि पर्ने : (१) कुनै पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिए बमोजमिको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थिति बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिलिनि पर्नेछ । (२) विदेशस्थिति बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिलिनि सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने : (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि कार्य सम्पादन गर्दा एक पदाधिकारीले अर्को पदाधिकारीको अधिकार, जम्मेवारी वा कर्तव्यउपर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल काम गर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजमि कारबाही हुन सक्नेछ । ३४. सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने : (१) नजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासलि गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्ति हुने सल्लाहकारको सङ्ख्या, नजिको योग्यता र नियुक्तिको कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्ति हुने सल्लाहकारले सम्पादन गर्ने काम, नजिको पदावधितथा नजिको अधिकार, कर्तव्य र जम्मेवारी तथा नजिले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नजिलाई नियुक्त गर्दा बखत नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्य क्षेत्रगत शर्तहरुमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (४) सल्लाहकारले सो हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्दा पालना गर्नु पर्ने आचरण तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. प्रवक्ता तोकनु पर्ने : (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको काम कारबाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिने मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. संवैधानिक निकाय तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

स्थानीय तहले ऐन पालन गर्नु पर्ने : संवैधानिक वा प्रचलित कानून बमोजमि कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने संवैधानिक निकाय, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह नियमनकारी निकाय (रेगुलेटरी बडी) वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाले तथा त्यस्तो निकाय वा संस्थामा बहाल रहेका पदाधिकारीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा दफा ६, ७, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २८ र ३० मा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु आवश्यक हेरफेर सहित (मुटाटसि मुटान्डसि) लागू गराउनु पर्नेछ । ३७. सूचना प्रवधिलाई व्यवहारमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ल्याउने : (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरकृत सूचना प्रवधिलाई व्यवहारमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ल्याउनु पर्नेछ । (२) सूचना प्रवधिलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजमि हुनेछ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३७क. नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउने : (१) नेपाल सरकारले कम्प्युटर, मोबाइल फोन, ट्याबलेट वा यस्तै कसिमिका अन्य विद्युतीय उपकरण मार्फत नागरिकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रवाहमा पहुँच दिने नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउनेछ । (२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीयस्तरका कार्यालयहरूले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरकृत सूचना प्रवधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्धता (इन्टरलडिङ्क) गरी प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । (३) नागरिक एपको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति : (१) सरकारी सेवा र सुवधिलाई प्रभावकारी बनाई प्रशासन तन्त्रलाई सेवाप्रदायकको रुपमा रुपान्तरण गर्न तथा प्रचलित कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पादन भए वा नभएको कुराको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न मुख्य सचविको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजमिको एक केन्द्रीय

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुनेछ । (२) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति तोकिए बमोजमि गठन गर्न सकिनेछ । (३) केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई सहयोग गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा तोकिए बमोजमिको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन संयन्त्र रहनेछ । (४) केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ ।

३९. सरकारी कार्य फछ्छौट र सरकारी कार्यालयको नरीक्षण : यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त सरकारी कार्य फछ्छौट तथा नरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४०. सुविधा तोके बमोजमि हुने : प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सुविधाका अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले सो हैसियतमा उपभोग गर्न पाउने सुविधा तथा सो हैसियतले कार्य सम्पादन गरे बापत पाउने अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । ४१. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) मन्त्रालय तथा विभाग र अन्य केन्द्रीय स्तरका सरकारी निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तोकिए बमोजमिको अवधिभित्र आफूले सो आर्थिक वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवस्थिति तथा प्रगतिलागति लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरु समेत समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरका निकायले भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा, विभागले भए सम्बन्धित मन्त्रालयमा र अन्य कार्यालय तथा निकायले भए तालुक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन आफूभन्दा माथिल्लो निकायको स्वीकृतिले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्न समेत सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतिवेदनमा सो उपदफामा लेखिएको कुराको अतिरिक्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकाय वा सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सुशासन कायम गर्न गरेका सुधार कार्यक्रम र त्यसबाट प्राप्त परिणामको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) प्रधानमन्त्रीले उपदफा (१) बमोजमिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वर्ष शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भएका उल्लेखनीय नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रगतिसम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजमिको प्रतिवेदनमा समावेश गरी सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । ४२. कार्य सम्पादन सूचक : यस ऐन बमोजमि कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको कार्य सम्पादन सूचक तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४३. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा नजिले असल नयितले गरेको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर नजिउपर कुनै कारबाही हुने छैन । ४४. नियम बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । ४५. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दृग्दर्शन बनाउन सक्ने : मन्त्रालयले काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मतिव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार आन्तरिक दृग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

४६. ऐन बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिए जतिकुरामा यसै ऐन बमोजमि र अरुमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ४७. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ नषिक्किय भएपछि त्यसको परिणाम : सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ नषिक्किय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिक्कियताले, - । (क) सो अध्यादेश नषिक्किय हुँदा बखत चलती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जिगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन । (ङ) माथिलेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।